



R.G. 6572 /2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII

così composta:

Franca Mangano	Presidente
Giuseppe Staglianò	Consigliere
Caterina Garufi	Consigliere est.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 6572 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 30.11.2023, con termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica ridotti a 40 e 20 giorni, vertente

TRA

Parte_1 C.F. *C.F._1* , *Parte_2* C.F.
C.F._2 , *Parte_3* C.F. *C.F._3* elettivamente
domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 87, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maria
Francesco Rapisarda che li rappresenta e difende per procura in atti

appellanti

E

Controparte_1 C.F. *C.F._4* e *Controparte_2* C.F.
C.F._5 , nella loro qualità, rispettivamente, di tutore e pro tutore di
Parte_4 C.F. *C.F._6* , giusta autorizzazione del Giudice
Tutelare del Tribunale di Roma, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cernaia n.
39, presso lo studio dell'Avv. Italo Di Marco che li rappresenta e difende come da
procura in atti

appellati

OGGETTO: appello alla sentenza n. 639/2017 del Tribunale di Tivoli- servitù di passaggio- interesse ad agire- spese processuali.

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti introduttivi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. *Controparte_1* e *Controparte_2*, nella loro qualità, rispettivamente, di tutore e protutore di *Parte_4* convenivano, innanzi al Tribunale di Tivoli, *Controparte_3*, *Parte_3*, *Parte_1*, *Parte_2* e [...] *CP_4* chiedendo, previo accertamento dell'interclusione del fondo di proprietà del *CP_1* sito in Castelnuovo di Porto, località Pian di Lite/Montelungo, distinto al Catasto Terreni al foglio n.14 particelle 47, 48, 49 e foglio 15 particelle 33, 34, 36, 13, di individuare *“anche mediante esperimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, le modalità di passaggio sul fondo di proprietà degli eredi *Pt_1* nella parte in cui l'accesso alla via pubblica risulta più breve o comunque crei il minor danno possibile al fondo servente”* costituendo una servitù coattiva di passaggio.

Parte attrice lamentava, altresì, l'incertezza dei confini tra il fondo di *CP_1* e quello dei convenuti, chiedendo di stabilirli giudizialmente.

I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto di entrambe le domande, asserendone l'infondatezza, con vittoria delle spese del giudizio.

All'esito dell'istruttoria, svoltasi in via documentale, con testi e CTU del geometra *Persona_1* il Tribunale, con la sentenza n. 639/2017, rigettava la domanda di costituzione della servitù in quanto, accertata l'interclusione del fondo di parte attrice, aveva riscontrato il difetto di instaurazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i proprietari dei fondi interessati dal passaggio richiesto; invece, accoglieva la domanda di accertamento dei confini rinviando a quelli identificati nella CTU, non contestati dalle parti. Le spese di CTU erano poste a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna ed in solido; le spese di giudizio erano compensate.

2. Nell'atto di appello notificato il 30.9.2017, *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* contestano le conclusioni cui è addivenuto il Giudice di prime cure.

In particolare, criticano:

2.a) l'erroneo e/o illogico accertamento dell'interclusione del fondo di proprietà *CP_1* *"per errata valutazione della natura giuridica della strada identificata dal CTU come tracciato B)"*. Si lamenta anche l'omessa rilevazione dell'esistenza di una seconda strada vicinale che collegherebbe la via pubblica al fondo *CP_1*

2.b) l'omessa disamina della prova documentale attestante che il fondo *CP_1* avrebbe sempre goduto dell'accesso alla strada pubblica. Il Giudice non avrebbe correttamente esaminato l'atto di compravendita del terreno di *CP_1* risalente al 1966, in base al quale il fondo di controparte non risulterebbe intercluso;

2.c) l'erroneità/illogicità della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, posto che la domanda di costituzione di servitù di passo sul terreno *Pt_1* avrebbe una rilevanza superiore rispetto alla domanda di *CP_1* di verifica dei confini tra le proprietà.

Concludono chiedendo che la sentenza sia riformata, escludendo, anche all'esito di una nuova consulenza, che il fondo *CP_1* sia intercluso; con condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali del doppio grado.

3. Si costituiscono gli appellati, eccependo l'inammissibilità dell'appello. Nel merito rappresentano che la CTU ha correttamente accertato l'interclusione del fondo *CP_1* come già ritenuto in altro giudizio (R.G. 280/2011) dalla CTU dott.ssa *Persona_2* nel procedimento intentato da parte appellata nei confronti del *CP_5*. Precisano altresì che la situazione del fondo di parte appellata è mutata nel corso del tempo a seguito di lottizzazioni e che, allo stato, non risultano strade alternative - non eccessivamente disagiati - per accedere alla strada pubblica, rispetto a quella che passerebbe sul fondo *Pt_1*

Concludono chiedendo la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità dell'appello o in subordine il suo rigetto per infondatezza, con vittoria delle spese di lite.

4. Innanzi a questa Corte, all'udienza del 15.2.2018, il procedimento era rinviato per consentire la notifica del gravame anche a *Controparte_4* e *Controparte_3* parti del giudizio di primo grado. Alla successiva udienza del 12.7.2018, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (avendo il difensore di parte appellante depositato copia attestante la regolare notifica a mezzo posta, con raccomandata a.r. inviata a *Controparte_4* e *Controparte_3* la causa era rinviata per la decisione. Nelle more, con nota del 13.6.2023, il difensore di parte appellata depositava certificato di morte del proprio assistito *Parte_4* a mero titolo informativo. All'udienza del 30.11.2023, alla presenza del solo difensore di parte appellante, la Corte prendeva la causa in decisione con termini di legge ridotti per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, rispettivamente, a 40 e 20 giorni.

Motivi della decisione

5. Preliminarmente, si dichiara la contumacia di *Controparte_4* e *CP_3* [...]

6. Ciò posto, l'appello risulta inammissibile, per carenza di interesse in ordine ai motivi sub 2.a) e 2.b), mentre è infondato nel motivo 2.c).

Nelle prime due censure, parte appellante si focalizza sulla domanda di costituzione di servitù coattiva ex art. 1051 c.c., presentata, nel primo grado di giudizio, dai tutori di *Parte_4* proprietario del fondo sito in Castelnuovo di Porto (contraddistinto al catasto al Foglio n.14 particelle 47, 48, 49 e al foglio 15 particelle 33, 34, 36 e 13) e fondata sull'asserita interclusione del fondo da ultimo indicato.

Sul punto, la Corte rileva che la domanda in parola era rigettata dal Giudice di prime cure perché, pur potendo dirsi accertata, in ragione della CTU e della documentazione agli atti, l'interclusione del fondo *CP_1* innanzi al Tribunale non erano stati convenuti, oltre a *Controparte_6*, *Parte_3* [...]

Pt_1 *Controparte_7* anche i proprietari degli altri fondi interessati dal passaggio coattivo ipotizzato dal consulente. Precisamente, il CTU documentava che il fondo *CP_1* “non risulta accessibile dalla pubblica via”, dovendo

individuarsi, per consentire l'accesso alla strada, due diversi percorsi; il primo tracciato *“accessibile percorrendo ca, KM 0,750 dalla via comunale denominata Montelungo”* attraversa la proprietà **Pt_1** proseguendo per un'altra proprietà privata e risulta *“già utilizzato dal **Controparte_8** e dall'^{Org-}**CP_9** per arrivare ad un'area di pubblica utilità”*; in alternativa, un secondo percorso che non attraversa la proprietà **Pt_1** passando per ulteriori *“fondi privati di proprietà estranee al presente giudizio”*, opzione che però risulterebbe assai disagiata, trattandosi di percorso dissestato e coperto da vegetazione. In sintesi, entrambe le soluzioni proposte dal tecnico **Per_1** (nella CTU del 15.2.2016, laddove individua i suddetti percorsi “1” e “2”) prospettano il passaggio su plurimi fondi di proprietà non solo dei convenuti, ma anche di terzi estranei al contenzioso.

Al contempo, va rimarcato che gli appellanti, nella comparsa di costituzione depositata presso il Tribunale di Tivoli il 27.12.2013, si opponevano alla richiesta di costituzione di servitù coattiva ed alla domanda di accertamento dei confini senza svolgere, a loro volta, alcuna domanda.

Sulla scorta di quanto finora esposto, gli odierni appellanti non vantano alcun interesse ad impugnare la sentenza del Giudice di prime cure in quanto per la domanda ex art. 1051 c.c. sono risultati vittoriosi, con conseguente declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di appello. Come ritenuto dai Giudici di legittimità in un caso analogo, nel caso di specie va esclusa la legittimazione dei predetti a proporre gravame *“poiché ai sensi dell'articolo 100 cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di impugnazione, per proporre una domanda in giudizio o per resistere ad essa occorre avervi interesse”* e *“la sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte sul punto nel precedente giudizio”* (Cass. ordinanza del 26.9.2022, n. 27991).

Peraltro, nessun vizio potrebbe ascriversi all'elaborato peritale del CTU geom. **Per_1** che ha descritto lo stato dei luoghi oggetto di causa in modo chiaro e documentato (con planimetrie, rilievi catastali e verbali di sopralluogo).

Infine, relativamente alla contestata compensazione delle spese di lite, si rileva che la causa aveva come esito l'accoglimento parziale di quanto richiesto da CP_1 in citazione, essendo stata rigettata la richiesta di costituzione di servitù coattiva ma accolta la domanda (anch'essa principale, non essendo stata proposta in via subordinata) di accertamento dei confini. In aggiunta, va ribadito che il Giudice, in ordine alla prima domanda ex art. 1051 c.c., aveva condiviso il profilo della domanda di parte attrice nella parte relativa alla dedotta interclusione del fondo, rigettando la richiesta di costituzione di servitù coattiva solo per il difetto di contraddittorio nei riguardi degli altri proprietari dei fondi sui quali si sarebbe dovuto costituire il passaggio a favore del fondo CP_1 non convenuti in giudizio. La fondatezza della domanda di passaggio coattivo *in parte qua* e, soprattutto, l'accoglimento della domanda di accertamento dei confini di CP_1 di valore analogo rispetto a quella rigettata, hanno fondato la disposta compensazione delle spese, vista la soccombenza reciproca. La statuizione delle spese, pertanto, è corretta e conforme a quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.

7. Le spese processuali della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nello scaglione di valore inferiore ad euro 5200,00.

PQM.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) dichiara la contumacia di Controparte_4 e Controparte_3 ;
- 2) rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 e Parte_3 nei confronti di Controparte_1 e Controparte_2 nella loro qualità, rispettivamente, di tutore e pro tutore di Parte_4 avverso la sentenza n. 639/2017 del Tribunale di Tivoli;
- 3) condanna Parte_1 Parte_2 e Parte_3 al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'avv. Italo

Di Marco dichiaratosi antistatario in complessivi € 2.915,00 per compensi, oltre spese generali al 15% oltre IVA, CPA;

4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 c. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 5.2.2024

Il consigliere estensore

Caterina Garufi

Il Presidente

Franca Mangano